

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๐/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๘๗/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { นางสาวบังอรศิริ พ่วงคง
เทศบาลตำบลเขื่อนใน

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๘/๒๕๕๔
หมายเลขแดงที่ ๖๓/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองอุบลราชธานี)
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาตามประกาศการสอบ
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างฅาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ของ
ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่
อบ ๕๒๔๐๕/๗๒๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ
การรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า หนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง
ศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุขซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นไว้ขาดข้อความสำคัญในการประกอบหลักฐาน



/สำคัญของ...

สำคัญของผู้นั้นของ ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งด้วยวาจาว่า ยินดีจะนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานที่ก่อสร้าง แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าจะไปดำเนินการเอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกให้โดยพระครูบรรพตวรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาหลวง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอเชิงใน และมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอทราบผลการสอบราคาจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในวันเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ อบ ๐๖๑๗/๘๘๐๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งผลจากนายอำเภอเชิงในว่าได้มีการตรวจสอบไปยังวัดป่าบึงเขาหลวงแล้ว แต่ไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องผลงานของผู้ฟ้องคดี หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีจึงไม่น่าเชื่อถือ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าพบนายอำเภอเชิงในเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งนายอำเภอได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศผลการสอบราคา ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดมีผลงานไม่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง฼าปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้วตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงใน ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๙๔๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ พร้อมทั้งได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาครั้งใหม่ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขอทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งนายอำเภอเชิงในได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า พระครูบรรพตวรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาหลวง ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองผลงานจริง และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๐๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๑๓๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีผลงานถูกต้องตามประกาศการสอบราคา



/ทุกประการ...

ทุกประการ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ตาม เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และขอให้ศาลมี คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ศาลได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ยกคำขอกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ โดยที่ข้อ ๒.๕ ของ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าจะต้องเป็น ผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง และมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๕,๐๐๐ บาท ซึ่งในการสอบราคาดังกล่าวมีผู้เสนอราคาจำนวน ๕ ราย ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเนื่องจากไม่มีผลงาน ผลงานไม่ถูกต้อง เสนอเกินราคากลาง ผลงานไม่น่าเชื่อถือ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท แต่ผลงานไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถพิจารณาผู้เสนอ ราคารายใดเป็นผู้ชนะการสอบราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ประกาศยกเลิกการสอบราคา โครงการดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาว่าหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีขาด ความน่าเชื่อถือ เนื่องจากหนังสือรับรองดังกล่าวไม่มีเลขที่หนังสือของวัด ไม่ได้ประทับตราวัด ไม่ได้กล่าวอ้างถึงเลขที่สัญญา วันที่ลงนามทำสัญญา ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย และรายละเอียดเนื้องานว่าเป็นอย่างไร โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ขอทราบข้อเท็จจริงและสำเนาคู่สัญญาจาก ผู้ฟ้องคดีเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ ชี้แจงผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรงประเด็นและไม่นำเสนอสำเนาคู่สัญญา อีกทั้งได้แจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีไปสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานที่วัดป่าบึงเขาลวงเป็น ผู้ออกหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ และหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๗๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานจากวัดป่าบึงเขาลวงซึ่งเป็น



/ผู้ออกหนังสือ...

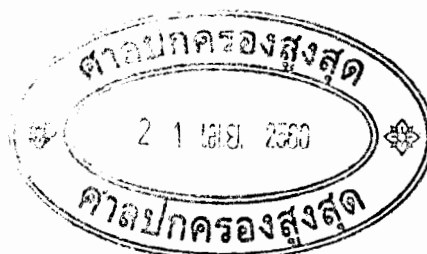
ผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่วัดป่าบึงเขาลวงไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมทั้งได้ให้อีกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงแสดงเอกสารเพิ่มเติมแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงพยานหลักฐานได้ กรณีจึงถือว่าหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีขาดความน่าเชื่อถือ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอเขื่องใน และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนั้น อำเภอเขื่องในได้มีหนังสือ ที่ อบ ๐๖๑๗/๙๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ารายละเอียดหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดียังขาดความชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าวัดป่าบึงเขาลวงได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีหรือว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยพระครูบรรพตวรวิจิเจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาลวง ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานได้ให้ถ้อยคำว่าได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดของผู้ฟ้องคดี แต่รายละเอียดในสัญญาเจ้าอาวาสไม่สามารถให้ข้อมูลได้ และไม่มีเอกสารสำเนาคู่สัญญามาแสดงเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นขอเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีในนามบุคคลธรรมดา หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีจึงขาดความน่าเชื่อถือ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคารายอื่น และรักษาประโยชน์ของทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕.๔ และข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ประกอบมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ พิจารณาไม่รับการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดี และได้ยกเลิกประกาศการสอบราคาดังกล่าวและดำเนินการประกาศสอบราคาใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์คัดค้านประกาศยกเลิกการสอบราคาและคัดค้านประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๐ ครั้งใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๐๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว และได้เสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๑๓๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะการสอบราคาครั้งใหม่ตามสัญญา เลขที่ ๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ โดย



/ผู้ชนะการ...

ผู้ชนะการสอบราคาได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วประมาณร้อยละ ๓๕ ของ
 ใญ่งาน ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า หากศาลมีคำสั่งให้ระงับหรือชะลอโครงการจะมีผลกระทบทำให้
 งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวต้องตกไป ซึ่งจะเป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงาน
 ของผู้ถูกฟ้องคดี และจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีฉาปนสถานไว้
 ประกอบพิธีเผาศพ อีกทั้ง ผู้รับจ้างอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ดังนั้น
 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฉาปนสถานแบบเตาเดี่ยว
 คสล. ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างข้อกฎหมายใน
 การยกเลิกประกาศการสอบราคาโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคา
 ประกอบมาตรา ๔๘ เตราส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
 ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น เป็นการอ้างข้อกฎหมายเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์แห่งตนโดยมิได้
 คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งยังอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
 ขัดต่อหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.(กวพ) ๐๓๐๕/ว๘๕๐๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
 ที่วางแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา รายละเอียดสิ่งของเพื่อ
 จะซื้อจะจ้างในลักษณะเปิดกว้าง โปร่งใส ไม่กำหนดเกินความจำเป็น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
 อ้างว่าหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีขาดความน่าเชื่อถือโดยได้พิจารณาในรายละเอียดว่า
 ยังขาดความชัดเจนเพราะมิได้ระบุว่าวัดป่าบึงเขาหลวงได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีหรือ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเพื่อทำการก่อสร้าง อีกทั้ง
 รายละเอียดตามสัญญาจ้างเจ้าอาวาสก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย
 เพราะหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อนายอำเภอเชียงใหม่แล้ว อำเภอเชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการ
 แสวงหาข้อเท็จจริง ต่อมา อำเภอเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ที่ อบ ๐๖๑๗/๙๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓
 ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงข้อเท็จจริงแล้วว่าเจ้าอาวาสรับว่าได้ลงลายมือชื่อ
 ในหนังสือรับรองผลงานจริง แต่ไม่ได้ประทับตราวัดเนื่องจากขณะนั้นลูกศิษย์ของ
 เจ้าอาวาสได้ขอยืมตราประทับไป ส่วนรายละเอียดการทำสัญญานั้นให้ไปสอบถามกับ
 นายวิเชียร แสงวงศ์ และคณะกรรมการของวัดเพราะเป็นคนลงนามในสัญญาจ้างและ
 ควบคุมการก่อสร้าง จึงเห็นได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถาม
 ผู้ฟ้องคดีหรืออำเภอได้อีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
 ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่อำเภอเชียงใหม่ได้แสวงหาข้อเท็จจริงจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดี



/กลับหาเหตุผล...

กลับหาเหตุผลอื่นกล่าวอ้างความไม่น่าเชื่อถือของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้พิจารณาตามหลักกฎหมายแต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาหนังสือรับรองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เจ้าอาวาสได้ออกให้ในนามของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับนายวิเชียร แสงศรี กำนันตำบลกลางใหญ่ ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง โดยมีพระครูบรรพตวรกิจ และคณะกรรมการวัดและหมู่บ้านเป็นสักขีพยาน โดยเงินว่าจ้างมาจากการร่วมบริจาค เหตุที่เจ้าอาวาสไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากเป็นพระภิกษุ โดยก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะขอให้เจ้าอาวาสออกหนังสือรับรองผลงานให้นั้นก็ได้อธิบายกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีกรณีผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเสนาวิัตถุในวัดว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้ได้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้คำแนะนำว่ากรณีเงินที่ว่าจ้างนั้น หากได้รับจากกรมศิลปากรซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและควบคุมงานก็ให้กรมศิลปากรเป็นผู้รับรอง ส่วนเงินว่าจ้างที่ได้รับจากเงินบริจาค เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของวัดย่อมเป็นผู้รับรองผลงานให้ได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อความตามหนังสือรับรองก็ยิ่งระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี มิได้ระบุที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน ซึ่งมีที่ตั้งแตกต่างจากที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี ส่วนข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การดำเนินการสอบราคาได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างในแหล่งชุมชน ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนรวมทั้งมีกลิ่นควันและเกิดเขม่าจากการใช้งานซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนดำเนินการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๒๓๒๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๒ ซึ่งให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ และอ้างอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตามมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นการอ้างหลักกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวได้จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจะต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามแสวงหาข้อเท็จจริงจนถึงที่สุดและพิจารณาข้อเท็จจริงจนแน่ชัดแล้วว่าผลงานของผู้ฟ้องคดีขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากพิจารณาเป็นประการอื่นก็จะไม่เป็นธรรมและอาจถูกฟ้องร้องจาก



/ผู้เสนอราคา...

ผู้เสนอราคารายอื่นได้ สำหรับโครงการก่อสร้างฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากราษฎรในชุมชนเดือดร้อนไม่มีสถานที่ฌาปนกิจ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการ ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมเมืองเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จึงขอรับ งบประมาณดังกล่าว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีสอบ ราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ เอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้ (๑๕) ข้อสงวนสิทธิว่า (....) หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป (.....) ข้อ ๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้ (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคา ที่ ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕๗ กำหนดว่า การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ นอกจากที่กำหนดไว้ ในข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็น ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อ ๒.๕ กำหนดว่า เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภท เดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง และมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๕,๐๐๐ บาท และข้อ ๓. กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ ข้อ ๓.๔ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อ ๕.๔ กำหนดว่า ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหาก หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ข้อ ๕.๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทรงไว้



/ซึ่งสิทธิที่...

ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ฯลฯ กรณีจึงเห็นได้ว่า เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่จะต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง รวมทั้งหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ที่ผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องนำมายื่นแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีในการเข้าเสนอราคา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการเปิดซองของสอบราคาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุข วัดป่าบึงเขาลวง ซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นไว้ขาดข้อความสำคัญในการประกอบหลักฐานสำคัญของผู้ยื่นซอง โดยไม่มีเลขที่หนังสือของวัด ไม่ได้ประทับตราวัด ไม่ได้กล่าวอ้างถึงเลขที่สัญญา วันที่ลงนามทำสัญญา ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และรายละเอียดเนื้อหาว่าเป็นอย่างไร หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจึงไม่อาจแสดงให้เห็นได้ว่าผลงานการก่อสร้างนั้นเป็นของผู้ฟ้องคดีจริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีโดยให้จัดส่งสำเนาคู่สัญญาเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามข้อ ๕.๔ ของเอกสารสอบราคาจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานยืนยัน และเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการทำงานที่จะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ และหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๗๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานจากวัดป่าบึงเขาลวงซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีและให้วัดจัดส่งสำเนาคู่สัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี แต่วัดป่าบึงเขาลวงก็ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งสำเนาคู่สัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเช่นเดียวกัน มีเพียงแต่หนังสืออำเภอเขื่อนใน ที่ อบ ๐๖๑๗/๙๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งรายงานข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ก็เป็นการชี้แจง



/ภายหลังจาก...

ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกเลิกประกาศการสอบราคาดังกล่าวแล้ว โดยปรากฏตามบันทึก (ป.ค.๑๔) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งพระครูบรรพตวรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาลงใต้ให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอเชิงในว่าได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองผลงานจริง เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ก่อสร้างจริง กรณีจึงเห็นได้ว่า ผลงานการก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุข วัดป่าบึงเขาลงใต้ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นผลงานการก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน หรือเป็นผลงานการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ชัดเจนแล้วทั้งที่เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องนำเสนอหลักฐานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองเสนอราคาในฐานะบุคคลธรรมดา แต่มิได้จัดส่งสำเนาเอกสารคู่สัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแสดงพยานหลักฐานประกอบหนังสือรับรองผลงานที่ได้ยื่นไว้ว่าผู้ฟ้องคดีมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้างและเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจริง มิใช่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน เป็นผู้ก่อสร้าง ประกอบกับในระหว่างการพิจารณาของศาลผู้ฟ้องคดีก็ได้แสดงพยานหลักฐานให้ศาลได้เห็นว่าคุณฟ้องคดีเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุขดังกล่าวจริง กรณีจึงถือว่า หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาและไม่ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๕.๔ ประกอบกับข้อ ๒.๕ และข้อ ๓.๔ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคูณสมบัติทางด้านผลงานของผู้เสนอราคาในลำดับถัดไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคายกใดเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ซึ่งแม้ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะมีได้กำหนดเรื่องการยกเลิกการสอบราคาจ้างกรณีมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาระเบียบดังกล่าว ซึ่งกำหนดขั้นตอนการพิจารณาการสอบราคาไว้ในข้อ ๓๕ (๒) และ (๕) ว่า เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยข้อ ๕๗ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดอำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และเมื่อเทียบกับกรณีการประกวดราคา ซึ่งข้อ ๔๕ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า ในกรณีมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและ



/เงื่อนไขที่...

เงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ ดังนั้น จึงอนุมูลได้ว่า หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่เพียงแต่จะมีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเท่านั้น แต่อำนาจดังกล่าวยังรวมถึงการสั่งยกเลิกการจัดหาพัสดุด้วย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาและไม่ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๕.๔ ของเอกสารสอบราคาจ้าง ประกอบกับไม่มีผู้เสนอราคารายใดที่เสนอหลักฐานถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีตำบลเชียงในในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจสั่งยกเลิกการสอบราคาได้ ตามข้อ ๓๓ (๑๕) และข้อ ๕๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างเพื่อก่อสร้างฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยวคสล. ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน จึงมีผลงานที่น่าเชื่อถือ นั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างถึง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างจ้างหุ่นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน เพื่อทำการก่อสร้าง มิใช่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีในนามบุคคลธรรมดา ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้กระทำการแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวเท่านั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างข้อกฎหมายในการยกเลิกประกาศการสอบราคาโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจ้าง ประกอบมาตรา ๔๘ เศรษ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการอ้างข้อกฎหมายเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์แห่งตนโดยมิได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งยังอาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและระเบียบหรือกฎหมายอื่นนั้น เห็นว่า ข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับความในข้อ ๓๓ (๑๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย



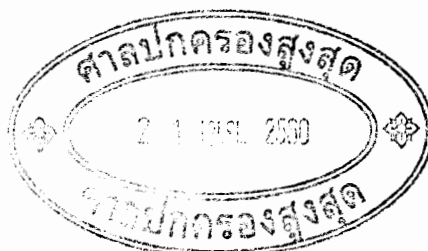
/ว่าด้วยการ...

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าในการคัดเลือกผู้เสนอราคาโดยวิธีสอบราคาดังกล่าวไม่มีผู้เสนอราคา รายใดเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดมีผลงานไม่เป็น ที่น่าเชื่อถือ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีดุลพินิจในการยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวได้ ส่วนข้ออ้าง ที่ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกเลิกประกาศการสอบราคาเป็นการกระทำที่มีได้คำนึง ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งยังอาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและระเบียบหรือ กฎหมายอื่นนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยกข้อโต้แย้งหรือข้อกล่าวอ้างขึ้นมาโดยมิได้แสดง ข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ กฎหมายหรือขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายดังกล่าวอย่างไร ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ จึงไม่เป็นสาระอันควรแก่การวินิจฉัย ศาลจึงไม่จำต้องวินิจฉัยแต่อย่างใด

สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การดำเนินการตามโครงการของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการก่อสร้างในแหล่งชุมชน ซึ่งมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนรวมทั้งมีกลิ่นควัน และเกิดเขม่าจากการใช้งานซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีก่อนดำเนินการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อ ๒ ของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๒๓๒๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดนั้น เห็นว่า ประเด็นตามคำขอท้ายฟ้องซึ่งเป็นประเด็นแห่งคดีในคดีนี้ มีประเด็นในการวินิจฉัยว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง฼าปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่นอกประเด็นซึ่งศาลไม่จำต้องวินิจฉัย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยโดยนำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ มาบังคับใช้ โดยอนุโลมว่า หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่เพียงแต่จะมี อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเท่านั้น แต่อำนาจดังกล่าวยังรวมถึงการสั่งยกเลิกการจัดหา พัสดุด้วยนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องตามหลักการบังคับใช้กฎหมาย โดยเคร่งครัด เพราะการจัดหาพัสดุของราชการส่วนท้องถิ่น มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย



/ว่าด้วยการ...

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ซึ่งรวมถึงที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้หลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำรายงานการขอซื้อหรือขอจ้างเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ การจัดทำเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า คณะกรรมการรับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องมีการยื่นซองสอบราคา หรือยื่นซองประกวดราคา ต้องมีการตรวจสอบคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา จากนั้นจะเป็นการรายงานผลการคัดเลือกต่อหัวหน้าส่วนราชการและมีการทำสัญญาจ้างต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นควรจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นผู้รับจ้างงานนี้ต่อไปตามบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ศาลปกครองชั้นต้นบังคับใช้ระเบียบราชการโดยอนุโลมนั้นไม่น่าจะถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๔๕ ข้อ ๓๓ และข้อ ๕๗ นั้น ในข้อ ๓๓ (๑๕) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน และมีเหตุเชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำให้โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันเสนอราคา จึงจะใช้สิทธิตามข้อ ๓๓ (๑๕) ได้ ข้อ ๔๕ เป็นกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้ส่งจ้างยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เป็นที่ชัดเจนว่าคณะกรรมการเห็นว่าผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดให้จึงเสนอผู้ส่งจ้างยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติถูกต้องตามบันทึกคณะกรรมการเปิดซอง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๕๗ เป็นเรื่องการกำหนดอำนาจเงินผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจสั่งซื้อส่งจ้าง และศาลปกครองชั้นต้นได้แสวงหาข้อเท็จจริงไม่สมบูรณ์เพียงพอ จึงทำให้ได้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่น ในกรณีผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้ก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุข ณ วัดป่าบึงเขาลวง สาขาที่ ๒ วัดหนองป่าพง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จริงหรือไม่ อีกทั้งข้อเท็จจริงเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำบันทึกถึงนายกเทศมนตรีตำบลเขื่องในตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นนำข้อมูลซึ่งไม่ตรงตามคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งตามระเบียบ



/ราชการ...

ราชการกำหนดมาพิจารณานั้น จึงทำให้ข้อเท็จจริงไม่ถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนใน ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างถึงความน่าเชื่อถือของหนังสือรับรองผลงานนั้น เป็นการกำหนดรูปแบบรายละเอียดของหนังสือรับรองผลงานขึ้นใหม่โดยมิได้กำหนดไว้ในประกาศแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฅาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท ดังกล่าวนั้น ก็เนื่องจากว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนซึ่งทางราชการได้กำหนดไว้อันเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดียังได้พยายามเปิดโอกาสให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยได้พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว โดยมีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีโดยให้จัดส่งคู่สัญญาเพื่อประกอบการพิจารณา ก็เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานยืนยัน และเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๒๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ และหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๗๗๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานจากวัดป่าบึงเขาหลวงซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้วัดจัดส่งสำเนาคู่สัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี แต่วัดป่าบึงเขาหลวงก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งสำเนาคู่สัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด มีเพียงหนังสืออำเภอเขื่อนใน ที่ อบ ๐๖๑๗/๙๐๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งรายงานข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ก็เป็นการแจ้งภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกเลิกประกาศการสอบราคาดังกล่าวแล้ว ตามบันทึก (ป.ค.๑๔) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งพระครูบรรพตวรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาหลวงได้ให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอเขื่อนในว่าได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองผลงานจริง เนื่องจากห้วงหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ก่อสร้างจริงนั้น จะเห็นได้ว่าผลงานการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นผลงานการก่อสร้างของห้วงหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน หรือเป็นผลงานการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นซองเสนอราคาในฐานะบุคคลธรรมดา แต่มิได้จัดส่งเอกสารคู่สัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแสดงหลักฐานประกอบหนังสือ



/รับรองผลงาน...

รับรองผลงานที่ได้ยื่นไว้ว่าผู้ฟ้องคดีมีผลงานประเภทเดียวกันกับการสอบราคาจ้างและเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวจริง มิใช่ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน เป็นผู้ก่อสร้าง กรณีจึงถือได้ว่าหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามแสวงหาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทั้งที่เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและได้ใช้ข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่อ้างอิงประกอบคือเอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๕.๕ ประกอบ ข้อ ๒.๕ และข้อ ๓.๔ และได้พิจารณาและดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ ที่กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ (๑๕) ข้อสงวนสิทธิว่า (...) หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป (...) ข้อ ๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ ดังนี้ (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายละเอียดแล้วคัดเลือก ผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ ๕๗ กำหนดว่า การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อ ๒.๙ กำหนดว่า เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง และมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๔,๐๐๐ บาท และข้อ ๓. กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ ข้อ ๓.๕ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ข้อ ๕.๔ กำหนดว่าในการตัดสินใจสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ข้อ ๕.๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด



/หรืออาจ...

หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ฯลฯ ซึ่งเหตุที่ทางราชการได้กำหนดให้ต้องมี รายละเอียดขั้นตอน หรือข้อกำหนดดังกล่าวไว้ก็เพื่อให้การจัดหาพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละครั้งเกิดความสุจริต ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และหาก พิจารณาสาเหตุของการยกเลิกการสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารคือหนังสือรับรองผลงานการสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุขของ ผู้ฟ้องคดี ไม่มีเลขที่หนังสือของวัด ไม่ได้ประทับตราวัด ไม่ได้กล่าวอ้างถึงเลขที่สัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ระยะเวลาก่อสร้าง วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและรายละเอียด ของเนื้องานว่าเป็นอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญของการสอบราคาจ้างในครั้ง นี้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการทำงานที่จะสามารถ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคุณสมบัติทางด้าน ผลงานของผู้เสนอราคาลำดับถัดไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคายใดเสนอราคาถูกต้อง ตามเงื่อนไข ซึ่งแม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะมีได้กำหนดเรื่องการยกเลิก การสอบราคาจ้างกรณีมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามข้อ ๓๕ (๒) และ (๕) จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของคณะกรรมการเปิด ของสอบราคามีหน้าที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้วให้คณะกรรมการ ดังกล่าวรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ต่อผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเพื่อสั่งการซึ่งไม่รวมถึงอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยข้อ ๕๗ จะกำหนดอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างให้เป็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ ๔๕ ของระเบียบดังกล่าว ก็จะได้เห็นว่า ในกรณีมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอผู้สั่งซื้อ หรือสั่งจ้างยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกด้วย ดังนั้น เมื่อกรณีดังกล่าวได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนรายละเอียด และเงื่อนไขที่ทางราชการได้กำหนดไว้มีเพียงแต่การกล่าวอ้างลอยๆ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดี จะได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้อง เป็นจริงของหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้มีการดำเนินการ ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและระเบียบ



/ของทางราชการ...

ของทางราชการดังกล่าวประกอบการใช้ดุลพินิจและมีคำสั่งยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้าง
เหมาก่อสร้างฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๓ (๑๕) และข้อ ๕๗
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๓๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ดังกล่าว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการ
ผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ตามเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ งบประมาณ ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคา
ตามประกาศดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ขอเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ
รับรองผลงานของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างศาลา
กลางน้ำทรงจัตุรมุข วัดป่าบึงเขาหลวง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นไว้ขาดข้อความสำคัญในการประกอบหลักฐานสำคัญของผู้ยื่นซอง ผู้ฟ้องคดี
จึงแจ้งด้วยวาจาว่ายินดีจะนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของสถานที่ก่อสร้าง
แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าจะไปดำเนินการเอง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๔๙ ชี้แจงว่า หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกให้โดยพระครูบรรพตวรกิจ
เจ้าอาวาสวัดป่าบึงเขาหลวง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ นอกจากนี้
ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอเขื่องใน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอทราบผลการสอบราคาและ
เร่งรัดให้เรียกทำสัญญาจ้าง ในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสืออำเภอเขื่องใน ลงวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งว่าได้ตรวจสอบไปยังวัดป่าบึงเขาหลวงแล้วแต่ไม่ได้รับการยืนยัน



ในเรื่อง...

ในเรื่องผลงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้พิจารณาผู้เสนอราคารายใหม่ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้เข้าพบ นายอำเภอเชียงใหม่ ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งนายอำเภอเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มี หนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๙๔๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดี ส่งประกาศของ ผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งผลการสอบราคาว่าไม่มีผู้เสนอราคารายใด เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และผู้เสนอราคารายต่ำสุด (ผู้ฟ้องคดี) มีผลงานไม่เป็น ที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งได้ส่งประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฅาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ตามเอกสาร สอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ฅาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ครั้งใหม่ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๐ ให้ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงนายอำเภอเชียงใหม่ ขอทราบผลการ ดำเนินการกรณีที่ได้ร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งนายอำเภอเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งว่า ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า พระครูบรรพตวรวิจิธ เจ้าอาวาสวัดป่า บึงเขาหลวง ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีจริง และได้แจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศยกเลิกการสอบ ราคาดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อบ ๕๒๔๐๕/๑๓๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้อยู่อุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบและไม่เป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีผลงานถูกต้องตามประกาศการสอบราคาทุกประการ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศ ยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ในชั้นของศาลปกครองสูงสุดว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙



/เรื่อง...

เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฌาปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล.
ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ ข้อ ๒๗ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดว่า ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ข้อ ๓๓ (๑๕) ของระเบียบฉบับนี้ กำหนดว่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารสอบราคาโดยให้กำหนดข้อสงวนสิทธิว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทำงานของราชการหรือผู้ทำงานของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะดซื้อหรือจ้างหรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้อ ๓๕ ของระเบียบฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้ (๑) เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องทำตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้องทำตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ ๓๖ (๔) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือ



/สั่งจ้างเพื่อ...

สั่งจ้างเพื่อสั่งการ ข้อ ๕๗ ของระเบียบฉบับดังกล่าว กำหนดว่า การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๘ และ ข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน ประกอบกับเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อ ๒.๕ กำหนดว่า เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้าง และมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๕,๐๐๐ บาท ข้อ ๓.๔ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ข้อ ๕.๔ กำหนดว่า ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ข้อ ๕.๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา แล้ว

ข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง฼าปนสถานแบบเตาเดี่ยว คสล. ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๑,๗๘๕,๐๐๐ บาท โดยยื่นหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุข วัดป่าบึงเขาลวง ซึ่งผลงานนั้นเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้เสนอราคาที่เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๙ กำหนดไว้ในข้อ ๒.๕ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีประสบการณ์และศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานให้สำเร็จได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคามาแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๔ ของเอกสารสอบราคาจ้างพิพาท ดังนั้น คุณสมบัติตามข้อ ๒.๕ ของผู้เสนอราคาและเอกสารตามข้อ ๓.๔ จึงเป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่เป็น



/สาระสำคัญ...

สาระสำคัญ เมื่อหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่มีเลขที่หนังสือของวัด ไม่ได้ประทับตราวัด ไม่ได้กล่าวอ้างถึงสัญญาที่กระทำ และเนื้อหาหรือลักษณะของงานว่าเป็นอย่างไร ประกอบกับไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ผลงานการก่อสร้างศาลากลางน้ำทรงจัตุรมุขดังกล่าวเป็นผลงานการก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วเจียรไน ในฐานะนิติบุคคลหรือเป็นผลงานการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีในฐานะบุคคลธรรมดา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ายื่นขอเสนอราคาในฐานะบุคคลธรรมดาต่อผู้ถูกฟ้องคดี หนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่มีเนื้อหาที่จะแสดงถึงการรับรองผลงานได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีโดยให้จัดส่งสำเนาคู่สัญญาเพื่อประกอบการพิจารณา จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๕.๔ ของเอกสารสอบราคาจ้างดังกล่าว เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพในการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ อันเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก็ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ทั้งที่การดำเนินการในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีโดยแท้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ และหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานจากวัดป่าบึงเขาลวง ซึ่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว และขอให้วัดป่าบึงเขาลวงจัดส่งสำเนาคู่สัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี แต่วัดป่าบึงเขาลวงไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและไม่ได้จัดส่งสำเนาคู่สัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะแสดงว่า ผลงานตามหนังสือรับรองเป็นผลงานของผู้ฟ้องคดีจริง หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจึงไม่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจที่จะไม่รับราคาและไม่ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีได้ตามเอกสารสอบราคาจ้าง ข้อ ๕.๔ ประกอบกับข้อ ๒.๕ และข้อ ๓.๔ แม้ว่าจะเปรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ จะมีได้กำหนดเรื่องการยกเลิกสอบราคากรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคาที่เสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ประกอบกับเอกสารสอบราคาจ้างฉบับพิพาท ข้อ ๕.๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด

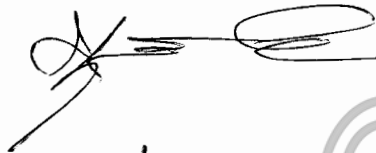


/หรือราคา...

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
 สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจใน
 การยกเลิกการสอบราคาได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการยกเลิกการสอบราคา
 ดังกล่าวเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ต่อไป จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบแล้ว

พิพากษายืน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม
 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
 ในศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการหัวหน้าคณะ

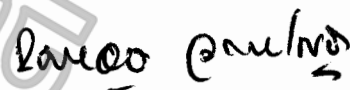
นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ธรรมครองอาตม์

